

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3779/2533

บริษัท สยาม ราษฎร์ลิซซิง จำกัด
นาย แสง ทิพย์ ไชยยong กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 114, มาตรา 572

สัญญาเช่าซื้อมีข้อความว่า "ถ้าเจ้าของได้ขายทรัพย์สินที่เช่าซื้อไปแล้วยังไม่คุ้มราคาค่าเช่าซื้อที่ต้องชำระทั้งหมดตามสัญญานี้กับค่าเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ผู้เช่าซื้อจะชดใช้ให้เจ้าของจนครบถ้วน" เป็นเพียงวิธีการกำหนดค่าเสียหายประการหนึ่งซึ่งพอแปลความได้ว่า ในกรณีที่สัญญาเช่าซื้อเลิกกันแล้วโจทก์ได้รถยนต์ที่เช่าซื้อคืนมาในสภาพที่ทรุดโทรม โจทก์อาจไม่ซ่อมแซมรถยนต์นั้นและไม่เรียกค่าซ่อมแซมเป็นค่าเสียหาย แต่อาจขายรถยนต์นั้นไปในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรม ได้ราคาเท่าใดก็นำเอามาคำนวณค่าเสียหายโดยให้เป็นจำนวนที่นำเอาไปลบกับราคารถยนต์ที่อาจขายได้ในสภาพที่ซ่อมแซมดีแล้วผลต่างก็จะเป็นจำนวนค่าเสียหาย ข้อความตามสัญญาดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ตกเป็นโมฆะ

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2526 จำเลยที่ 1 ได้เช่าซื้อรถยนต์ไปจากโจทก์ 1 คันในราคา 195,384 บาท กำหนดชำระค่าเช่าซื้อ 42 งวด งวดละเดือนเดือนละ 4,652 บาท ทุกวันที่ 1 ของเดือน โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน หลังจาก

เช่าซื้อไปแล้วจำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่งวดที่ 12 เป็นต้นไปซึ่งตามสัญญาถือว่าสัญญาเลิกกันทันที ค่าเช่าซื้อที่ชำระแล้วต้องถูกริบและจำเลยที่ 1 ต้องส่งมอบรถที่เช่าซื้อคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อย หากไม่ส่งคืนและโจทก์ยึดคืนได้ จำเลยที่ 1 ต้องชำระค่าติดตาม ค่าซ่อมแซม ค่าขาดประโยชน์และถ้าขายรถที่เช่าซื้อไปไม่คุ้มราคาเช่าซื้อที่ต้องชำระกับค่าเสียหายอื่น ๆ จำเลยที่ 1 ต้องชดใช้ให้โจทก์จนครบแต่จำเลยที่ 1 ไม่ส่งรถคืนโจทก์ต้องติดตามยึดคืนมาได้ รวมเวลาที่จำเลยที่ 1 ครอบครองรถโดยมิชอบอยู่ 3 เดือนโจทก์ต้องเสียหายเพราะขาดประโยชน์วันละ 150 บาท และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตามเอารถคืนเป็นเงิน 1,000 บาท จำเลยที่ 1 ใช้รถอย่างไม่ระมัดระวังเช่นวิญญูชนเป็นเหตุให้รถเสื่อมโทรมผิดธรรมดา เมื่อนำออกขายจึงได้เงินเพียง 86,000 บาท ยังขาดอีก 59,186 บาท รวมค่าเสียหายทั้งสิ้น 73,686 บาท แต่โจทก์ขอคิดเพียง 60,186 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี โจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยทั้งสองเพิกเฉย จึงขอให้ศาลพิพากษาบังคับจำเลยทั้งสองให้การว่าจำเลยที่ 1 ดูแลรักษารถที่เช่าซื้ออย่างวิญญูชนสภาพรถที่เช่าซื้อแม้แต่กระจกส่องหลังเท่านั้นที่ชำรุดเสียหายราคา 130 บาท นอกนั้นอยู่ในสภาพเรียบร้อย การเสื่อมราคาของรถไม่ใช่ความผิดของจำเลยทั้งสอง เพราะโจทก์ขายเนิ่นช้า ถ้าขายในเวลาใกล้เคียงที่ยึดมาจะได้ราคาไม่น้อยกว่า 120,000 บาท สัญญาเช่าซื้อที่มีวัตถุประสงค์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตกเป็นโมฆะ มีผลทำให้สัญญาค้ำประกันเป็นโมฆะด้วย หากจำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบไม่เกิน 14,500 บาท ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 14,500 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 29,500 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีข้อวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยในปัญหาข้อกฎหมายว่า ข้อความในสัญญาเช่าซื้อ ข้อ 10 ที่ว่า "ถ้าเจ้าของได้ขายทรัพย์สินที่เช่าซื้อไปแล้วยังไม่คุ้มราคาค่าเช่าซื้อที่ต้องชำระทั้งหมดตามสัญญานี้กับค่าเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นผู้เช่าซื้อจะชดใช้ให้เจ้าของจนครบถ้วน" ตกเป็นโมฆะ เพราะขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่ เห็นว่าในการวินิจฉัยปัญหากฎหมายข้อนี้ ศาลฎีกาต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาจากพยานหลักฐานในสำนวนพิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า เมื่อจำเลยที่ 1 เช่าซื้อรถจากโจทก์ไปแล้ว ได้ประพาสติผิดสัญญาโดยชำระค่าเช่าซื้อเพียง 11 งวดผิดนัดไม่ชำระตั้งแต่งวดที่ 12 เป็นต้นไป ซึ่งถือว่าสัญญาเช่าซื้อเลิกกัน และจำเลยที่ 1 ไม่ส่งมอบรถที่เช่าซื้อคืนโจทก์ตามสัญญาโจทก์ต้องไปติดตามยึดคืนมาได้ในสภาพชำรุดทรุดโทรมขายไปได้เงินเพียง 86,000 บาท เมื่อหักราคาที่ขายได้ดังกล่าวออกแล้ว ค่าเช่าซื้อยังขาดอยู่อีก 58,212 บาท ถือได้ว่าโจทก์ได้รับความเสียหายและศาลอุทธรณ์กำหนดให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ 15,000 บาท ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อมีการผิดสัญญาเช่าซื้อโดยผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อและสัญญาเช่าซื้อเลิกกันแล้วนั้น จำเลยที่ 1 ย่อมมีหน้าที่ต้องคืนรถยนต์ที่เช่าซื้อให้แก่โจทก์ในสภาพที่ซ่อมแซมดีแล้วโดยเรียบร้อยด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยที่ 1 เองตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อข้อ 10 ตอนต้น ส่วนสัญญาเช่าซื้อข้อ 10 ตอนท้ายที่ว่า ถ้าเจ้าของได้ขายทรัพย์สินที่เช่าซื้อไปแล้วยังไม่คุ้มราคาค่าเช่าซื้อที่ต้องชำระทั้งหมดตามสัญญานี้กับค่าเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ผู้เช่าซื้อจะชดใช้ให้เจ้าของจนครบถ้วนนั้น เมื่อได้อ่านข้อความตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อข้อ 10 ทั้งหมดแล้วเห็นได้ว่า ข้อความตอนท้ายของสัญญาเช่าซื้อข้อ 10 ดังกล่าวเป็นวิธีการกำหนดค่าเสียหายประการหนึ่งซึ่งพอแปลความได้ว่าในกรณีที่สัญญาเช่าซื้อเลิกกันแล้วโจทก์ได้รถยนต์ที่เช่าซื้อคืนมาในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรม โจทก์อาจไม่ซ่อมแซมรถยนต์นั้นและไม่เรียกค่าซ่อมแซมเป็นค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 แต่อาจขายรถยนต์นั้นไปในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมดังกล่าว ได้ราคา

เท่าใดก็นำเอามาคำนวณค่าเสียหายโดยให้เป็นจำนวนที่นำเอาไปลบกับราคารถยนต์ที่
อาจขายได้ในสภาพที่ซ่อมแซมดีแล้ว ผลต่างก็จะเป็นจำนวนค่าเสียหายซึ่งราคา
รถยนต์ที่ขายได้และราคารถยนต์ตามสภาพที่ซ่อมแซมดีแล้วควรจะเป็นเท่าใดนั้น
พิสูจน์ได้จากพยานหลักฐานซึ่งศาลจะต้องพิจารณาแต่ละกรณีเป็นเรื่อง ๆ ไป ดังนั้น
ข้อความตามสัญญาเช่าซื้อข้อ 10ดังกล่าว จึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีล
ธรรมอันดีของประชาชนและไม่ตกเป็นโมฆะ"

พิพากษายืน

(นาม ยิ้มแย้ม-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>